

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____

2. 工程地点：富阳区

3. 工程立项批准文号：_____

4. 资金来源：自筹资金

5. 工程内容：施工图、招标文件中明确的内容（详见施工图、工程量清单），发包人明确指令完成的其他任务。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）

6. 工程承包范围：详见施工图和工程量清单、招标文件、发包人明确指令要求完成的其他任务。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。（以开工报告日期为准）

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: _____

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章并提供履约担保后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

第二部分 通用合同条款（略）

按（GF—2017—0201）建设工程施工合同通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

施工组织设计、询标纪要（如有）、招标文件及其补充文件、除投标函及其附录外的其他投标文件、双方签订的补充协议、合同履行过程中经双方确认的会议纪要、签证、变更等与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____工程规划用地红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人如施工过程中因生产、生活等临时设施需要临时占工程规划用地红线范围外土地，承包人应自行安排，相关费用由承包人自行承担；在施工完成后承包人应按发包人要求对地块恢复原状或复耕。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

1.3.1 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（杭建市发〔2018〕578号）；

1.3.2 《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；

1.3.3 《关于发布〈杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款调整的指导性细则〉的通知》（杭建市发〔2020〕164号）

1.3.4 《关于贯彻《省厅调整安全文明施工费的通知》的通知》（杭建市发〔2022〕54号）

1.3.5 省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件（包括但不限于以下文件）：

（1）《关于转发省建设厅〈关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见〉的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；

（2）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）；

（3）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；

（4）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；

- (5) 《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；
- (6) 《关于杭州市建筑工地全面推广使用“浙里工程建设现场管控”重大应用（浙里建）的通知》（杭建数改办〔2022〕1号）
- (7) 《杭州市建设工程渣土管理办法》（市政府令第192号）
- (8) 市政府办公厅2022年5月15日发布的《杭州市人民政府办公厅关于进一步规范工程建筑垃圾管理的通知》
- (9) 《关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知》（杭渣土领〔2020〕1号）
- (10) 市建委2020年10月30日发布的《关于明确杭州市渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》
- (11) 《关于转发〈关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知〉的通知》（杭建市通知〔2020〕4号）
- (12) 《关于进一步提升杭州市市政道路建设质量管理的若干意见》（杭建工发〔2021〕32号）
- (13) 《关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》（杭建工发〔2021〕358号）
- (14) 《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕84号）
- (15) 其他：地方行业主管部门发布的技术要求文件、《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）、《富阳市建设工程施工现场安装在线监测系统的通知》（富建设〔2010〕6号）、《关于实施建设工程施工现场在线监测的补充通知》（富建设〔2010〕244号）、富交拓〔2021〕35号 关于调整富阳区工程渣土处置收费标准的通知、富阳地区相关文件。

1.3.4 新工艺、新技术的约定：浙江省、杭州市、富阳区颁发的其他相关规范性文件。

1.3.15 其他：∕。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）按照通用条款执行；（2）执行国家及浙江省、杭州市及行业现行的有关规范标准等现行施工验收规范。并按如下办法确定适用的标准、规范：“现行标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，施工质量要求或工艺标准以两者之间相对较高的为准。“合同图纸”不符合“现行标准，规范及有关技术说明”，承包人有义务及时向发包人提出；标准、规范及有关技术说明有出入的以严格的为准，颁布时间有前后的，以新的为准；

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：∕；

发包人提供国外标准、规范的份数：∕；

发包人提供国外标准、规范的名称：∕。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：∕。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同协议书以及合同履行过程中的洽商、变更等书面协议或文件、发承包人双方签署明确双方权利义务的纪要等；

(2) 中标通知书；

(3) 专用合同条款及其附件；

(4) 投标函及其附录（如果有）；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单或预算书；

(9) 其他合同文件：

①经发包人批准的施工组织设计；② 询标纪要（优先于投标函及其附录）、招标文件（含

招标答疑补充文件）、投标文件。

②其他： 无。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7个工作日；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供工程图纸5套。如承包人额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担。承包人接收图纸后出具相应书面签收单；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工过程中设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

发包人、监理人、质监站等相关部门要求提供与施工有关的一切必要文件（施工组织设计、进度计划、资金使用计划表、项目班子人员名单、工程形象进度报告、材料和设备采购计划、现场党建工作方案等）。如工程师另有要求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划，总体施工计划（网络图和横道图均需标示关键线路）。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

承包人提供的文件的期限为：接到发包人要求后7日内；

承包人提供的文件的数量为：以发包人要求为准；

承包人提供的文件的形式为：以发包人要求为准，提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；

发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起七天内给予确认。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5条。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：现场办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：现场办公室；

监理人指定的接收人为：总监或其代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

1、由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，施工现场内临时道路、场地硬化、给排水以及场地清理、平整、裸土全覆盖、扬尘防护措施、夜间施工车辆进出场噪音防护措施等由承包人负责实施，费用由承包人承担；

2、由承包人负责市政道路至施工道路出入口，市政道路至临设，须完成道路硬化（道路两侧还需进行挡墙砌筑），交通警示标牌、标识、标线、减速带等，配备专职疏导人员，道路两侧设置绿化，布置图纸需经发包人确认；发包人按招标时现状提供场地，承包人承担施工期间维护保修所需费用以及后续拆除、清理、平整等费用。要求承包人在门卫处配置安全帽、手电筒若干。

3、其他：所在项目主通道养护（必须满足重型车辆通行要求，以最终审核的平面布置图为准），

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：在工程竣工前免费向发包人提供符合城建档案等部门要求的竣工图、竣工资料和竣工验收报告(包括纸质和电子版)。

承包人需要提交的竣工资料套数：按发包人要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：1、由承包人提供完整竣工资料一式二份，电子版竣工图一套，并按富阳区城建档案馆资料归档要求整理（含工程施工过程的影像资料），如资料不符合归档要求，需档案馆重新整理，费用仍由承包人承担。2、承包人必须保证竣工图的准确性，发包人将对竣工图进行抽查复测，如发现与实际不符，发包人将重新委托第三方有资质的测绘公司进行测绘制图，所发生的费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后的7个工作日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本、电子光盘，并符合项目所在地城建档案馆有关竣工资料的接收要求。

(10) 承包人应履行的其他义务：

1) 施工用水、电力、通讯线路等由承包人自行解决，相关费用含在投标报价中。水电费用按实际发生费用（装表计量）加损耗，由承包人自行向收费部门缴纳。

2) 承包人负责办理各类审批手续，包括但不限于项目报建报监、施工许可证等相关技术前期办理、负责征地红线范围内的施工相关工作（包括本项目施工临时变压器申报安装、施工用水申报安装等）、周边环境综合协调，根据需要业主提供协助。组织消防验收、等专项验收和协助组织项目完工验收、竣工验收。

3) 承包人负责协调处理施工现场周围已探明的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用，未探明的情况根据实际物探成果，另行协商确定，如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失的，一切责任由承包人承担。

4) 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承办施工临时居住证手续以及计划生育手续，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照杭州市建委颁布的施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意，所发生的费用由承包人承担。如若违规，承包人应按1000元/次向发包人支付违约金，造成他方损失的，赔偿所有损失，并按有关法规处理。

5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。

6) 完工工程成品保护的特别要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收交付前。发包人对已完工程保护有特殊要求的，应按发包人要求采取相应保护措施；发包人另行发包的工程经发包人、承包人、分包单位、设计人、监理单位验收合格后移

交给承包人的，由承包人负责保护，以上费用均由承包人承担。施工期间因承包人原因造成现场所有材料、设施设备、已完工程、成品、半成品被盗或损毁的，由承包人负责赔偿（包括直接的和间接的）。

7) 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。

8) 施工现场清洁卫生的要求：按浙江省、杭州市标化工地管理的有关要求、规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接前应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到监理工程师满意的状态。如承包人工交3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担。本工程所有建筑垃圾、生活垃圾、泥浆等废弃物按规定处置。

9) 合同履行期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。若发生上述情况，发包人将视情节严重程度每次课以5000-5万元的违约金。

10) 承包人要积极配合发包人单位做好民主促民生工作，如遇外界干扰，承包人应及时协调处理，须注意现场的安全、文明施工，协调和保持好与周边居民单位的良好关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动，避免产生投诉。如因承包人原因造成纠纷时，由承包人负责解决并承担相应费用。

11) 承包人的项目经理（即项目负责人）应按时参加发包人组织的工作会议。施工期间应积极配合发包人要求，承包人在投标时必须予以充分考虑，今后不作调整。

12) 承包人应按“富阳无欠薪”相关规定支付工人（农民工）的劳动工资和承保相应保险如工伤保险，发包人有权监督承包人对于工人工资支付的发放。并有权按劳动仲裁部门的意见支付相应工资款项。

13) 关于全咨单位在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：全咨单位在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供（不少于3间，包括空调、桌椅、网络等），且不另行计取费用。

14) 承包人向发包人及服务单位提供的办公设施的要求：免费提供办公用房2间。（包括空调、桌椅、网络等）。

15) 承包人有责任为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

16) 关于修建临时设施的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

17) 承包人修建临时设施需要临时占地的，承包人负责办理临时施工用地的借地，并与出借人签署借地协议。临时施工用地的借地费（含租金、土地有偿使用费等）等相关费用均由承包人支付。（该费用在投标报价中考虑。）

18) 承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。（该费用在投标报价中考虑。）

19) 承包人需配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。竣工资料根据要求提供原件。若房屋建筑工程资料需移交物业的，由承包人另行移交。相关资料分别按规定整理。工程各节点照片档案，以及声像资料需及时提交。提供工程竣工图光盘。由承包人提供完整竣工资料一式六份，电子版竣工图一套，并按富阳市城建档案馆资料归档要求整

理（含工程施工过程的声像资料一套），如资料不符合归档要求，需档案馆重新整理，费用由承包人承担。承包人必须保证竣工图的准确性，发包人将对竣工图进行抽查复测，如发现与实际不符，发包人将重新委托第三方有资质的测绘公司进行测绘制图，所发生的费用由承包人承担。

20) 承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。企业形象设计图牌、安全警示图牌、临时用电、安全防护、临时宿舍等安全文明施工必须达到浙江省建设工程安全生产、文明施工标准化工地的要求。临时围墙的形象设计需发包人批准后方可实施。

21) 承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中电力、供水供应不足及临时停电和停水对工程进度和质量等的影响，特别是地下主体结构施工期间必须配置发电机，费用自理。

22) 除渣土处置费用外，渣土外运引起的相关费用（如需以业主名义办理的保证金等）均由承包人负责交纳。

23) 承包人需严格执行富防欠薪办〔2017〕3号文件《关于印发〈杭州市富阳区工程建设领域工人工资支付分账管理实施细则〉的通知》，有更新文件，以最新文件要求为准。

24) 本工程与其他施工将有可能同时交叉进行，为配合其他工程施工而产生的施工配合费，承包人已在投标报价中充分考虑，发包人不另行支付。

25) 遵守有关法律的规定，接收发包人及监理的监督，按照合同施工图纸、工程联系单、图纸会审纪要、施工及验收规范等精心施工，按期完成。

26) 农民工工资相关约定：承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。承包人应建立实名制电子考勤系统，做好与杭州市智慧工地实名制管理应用系统以及全国建筑工人管理服务信息平台的数据对接工作。承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。

27) 承包人应规范建筑垃圾处置分包合同管理，建筑垃圾运输业务应当发包给本工程建筑垃圾处置证核准确定的运输单位。

28) 承包人负责根据施工合同约定和相关法律法规要求，编制工程建筑垃圾处置方案，向项目所在地城管部门进行备案，并在工地出入口做好公示及日常维护工作。承包人要加强建筑垃圾处置分包合同履行监管，严格核对建筑垃圾运输车辆，对不具备垃圾处置证、准运证、通行证的工程车辆，要及时清退。杜绝运输单位将建筑垃圾运输至非指定消纳场所，确保运输和处置规范。

29) 承包人与运输、处置单位结算相关费用前应当查验接纳回执。

30) 本项目涉及地铁保护，承包人需结合现场情况及相关资料等综合考虑，费用在措施费中包干，今后不作调整。

31) 承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研单位及其他相关单位的工作，委派专人做好配合工作。施工检测、监控、科研及与其他相关单位配合过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研及其他相关单位的工作顺利的进行。

32) 投标人须充分考虑多作业面、班组、人工、机械 24 时多班连续作业的需求，所增加的费用一并在技术措施费中考虑，投标人应充分考虑：进场指令（多点、多次、包括夜间多次进场）等因素对工期及费用可能造成的影响，同时在项目实施过程中承包人应无条件服从发包人对工期的要求。

33) 由于本工程工期紧、任务重，承包人应根据实际情况充分考虑赶工等因素，相关费用包含

在报价中，今后不作调整，也不得以此要求延长工期。

34) 本工程施工围挡、临边护栏等围护措施由承包人结合现场情况及相关资料等综合考虑，费用在措施费中包干，今后不作调整。

35) 发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

36) 承包人负责其他除发包人义务外的事项。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：____/____；

通信地址：____/____。

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制，按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表、工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：关于项目经理每月在施工现场的时间要求应按《杭州市建设工程施工现场带班制度实施细则》（杭建工发〔2011〕471号）执行。承包人的项目负责人的每月到岗天数不得少于24天，重要施工工序或环节时项目经理必须到场。到位率不足的按3万元/天支付违约金。到位率连续2个月低于60%的，且在发包人提出整改要求后7日历日内仍未改正的，发包人有权要求更换项目经理、中止合同或单方无条件解除合同，由此造成的经济损失由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令承包人整改，若在发包人提出整改要求后7天内仍未改正的，按2万元/次支付违约金，同时由此产生的违约及赔偿责任由承包人自行承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：视为违约，每发现一次支付违约金3万元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

(1) 承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：应提前7天书面通知监理人，同时须向发包人提交相应的证明材料和拟补充人员的资质材料，继任项目经理注册执业资格、管理经验不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验，经发包人同意后方可调整，更换项目经理的同时需向发包人缴纳违约金10万元。

(2) 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为违约，每次支付违约金50万元。同时发包人有权要求更换符合条件的项目经理，且更换人员考核符合要求后才能上岗管理。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，同时发包人有权解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为违约，每次支付违约金10万元，进行停工处理并停付当期工程进度款，直到更换符合岗位要求的项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款3.3.1条。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的,继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定:更换后的人员注册执业资格专业须与原人员执业资格专业相同,注册执业资格等级不得低于原人员执业资格等级。全部更换资料齐全,经监理单位审核报发包人同意方可更换。人员更换完成后,施工企业应及时向质量安全监督机构及其他相关部门备案,并负责做好移交衔接工作,防止工程项目出现管理缺位状况。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:视为违约,每次支付违约金1万元,进行停工处理并停付当期工程进度款,更换符合要求的施工管理人员后再进行施工。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:执行通用条款3.3.4条。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:视为违约,每人每次支付违约金10万元,同时更换人员考核符合要求后才能上岗管理。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:视为违约,每发现一次支付违约金1万元。主要施工管理人员到位率要求为100%,到位率不足的按1万元/天支付违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:按法律法规规定。

主体结构、关键性工作的范围:/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括:本项目不允许分包专业工程。

其他关于分包的约定:工程劳务分包按《杭州市建设工程劳务管理办法》执行,发包人认可经富阳区建设行政主管部门备案确认的工程劳务分包合同。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定:

分包合同价款已包含在本合同总价中,由承包人支付。分包单位农民工工资实行总承包人代发制,分包合同纠纷由承包人自行解决并承担相应的责任,如因此导致发包人为承包人承担连带赔偿责任的,发包人有权从应支付承包人工程进度款中予以追偿。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收交付前。发包人对已完工程保护有特殊要求的,应按发包人要求采取相应保护措施;发包人另行发包的工程经发包人、承包人、分包单位、设计人、监理单位验收合格后移交给承包人的,由承包人负责保护,以上费用均由承包人承担。施工期间因承包人原因造成现场所有材料、设施设备、已完工程、成品、半成品被盗或损毁的,由承包人负责赔偿(包括直接的和间接的)。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保:是

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的,采用以下第3种方式:

(1) 保证保险,金额及期限为:

(2) 银行保函,金额及期限为:

(3) 其他方式: 1. 履约担保方式: 同投标担保方式。2. 合同签订后3天内, 承包人提供履约担保, 履约担保金额为合同价的2%, 担保期限至工程通过竣工初验合格止。3. 履约保函到期工程仍未通过初验, 承包人未续保的, 发包人将从进度款中扣除合同价的2%作为履约担保。4. 履约担保内容包括: 工程质量担保为履约保证金的45%, 工期担保为履约保证金的30%, 文明施工、环境保护、安全生产担保为履约保证金的15%, 人员及设备到位率担保为履约保证金的10%。5. 承包人以转账或现金形式缴纳的履约保证金, 在工程通过初验后, 经发包人代表、总监签证后予以无息退还。承包人以保函形式提供履约担保的, 在工程通过初验后, 经发包人代表、总监证明后予以解除。

4 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以发包人和监理单位（全咨单位）签订的委托合同条款为准。

关于监理人的监理权限：在本合同范围内按照有关的法律、法规及《建设工程监理规范》负责工程施工的全过程管理，实行“四控制”“两管理”“一协调”和现场所有与工程有关的签证，工作联系单的签发；工程变更所引起的工程量及价款的调整，监理工程师只能对工程量进行确定，工程变更价款须由发包人确定。

工程量确认、工期顺延、材料(设备)价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意(须发发包人派驻的工程师签字并经发包人按其公司内部审批流程加盖发包人公章)后，该签证才有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供三至四间现场临时办公室给监理（全咨单位）使用，费用由承包人承担，办公设施监理（全咨单位）自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____；

职务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____/_____；

通信地址：_____/_____；

关于监理人的其他约定：以发包人和监理单位（全咨单位）签订的委托合同条款为准。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 施工现场安全是否符合规范要求；
- (2) 分部分项工程质量是否符合验收规范；
- (3) 工程进度是否符合进度计划要求；
- (4) 发包人的其它授权。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前24小时通知监理人检查，同时须按富阳区建设工程质量安全监督站有关要求执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12小时。

6 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。如发生安全事故，应查明原因，一切后果及经济损失由承包人自行承担。承包人在施工期间应严格执行杭州市及富阳区有关建设工程安全文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。承包人在施工过程中造成发包人或第三方人身、财产等损失的，由承包人承担赔偿责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款6.1.4条，由承包人负责并承担费用。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：承包人应按要求编制施工场地治安保卫计划、应对突发治安事件的紧急预案等，经监理人及发包人审批同意后实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

(1) 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

(2) 承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

(3) 其他：

1) 承包人应认真执行当地有关建筑施工安全生产条例和规定及发包人的有关要求，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

2) 生活垃圾、建筑垃圾及时清理外运。如承包人接到书面通知后不积极配合，发包人有权安排其它施工单位进行场地清理和垃圾外运，所发生的费用从承包人的结算中双倍扣除。

3) 管理人员、班组长、施工人员、特殊工种应持上岗证，管理人员在岗要求佩戴格式统一的工作牌。

4) 随时接受发包人、全过程工程咨询人及有关部门的监督检查。

5) 配合发包人（或全过程工程咨询人）做好协调工作并有责任保护好场地内已建好的其它工程，如有损坏，其经济损失由承包人承担。

6) 场地有专人每天清理。

7) 车辆进出场地必须冲洗、限速行驶。

(4) 承包人应严格要求按照住建部、省、市、区有关标准并结合该工程及发包人具体要求组织施工，必须遵守工程建设安全文明施工的有关规定。承包人必须认真落实各项安全文明相关措施，并随时接受发包人、监理人及有关部门的监督检查。

(5) 上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第(1)种方式约定：

(1) 发包人应在首笔工程进度款支付时支付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第(①)种方式约定：

① 视相关措施的落实情况与进度款同期支付。

② 其他：/。

(2) 其他：/

7 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款7.1.1条，施工期间交通组织等临时方案由承包人负责编制并提交相关主管部门审核，由此发生的费用由承包人承担。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后七天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：七天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：十四天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款7.3.1条。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前办理完毕所有合法手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：根据施工需要或发包人要求。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

施工图技术交底会议后7天内用书面形式现场交验给承包人。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：

① 重大设计变更引起的工期延误；

② 政策处理原因延误。

因发包人原因造成的工期延误，只给予工期顺延，其他费用不予补偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因引起工期延误的，视为违约，每延一天支付2万元违约金。发包人可从应向承包人支付的工程款中扣除此项违约金，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：实际结算款的100%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

(1) 施工场地周围地下管线；

(2) 地下障碍物和污染物；

(3) 邻近建筑物、构筑物的保护要求；

(4) 其他： /

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 当地气象部门发布橙色预警信号的台风、暴雨、暴雪气候；

(2) 气温低于零下5度的连续低温5天以上；

(3) 40摄氏度及以上且持续5天以上的高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款

8.6.1条。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供并承担费用，按有关规定和发包人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供并承担费用，按有关规定和发包人要求执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供并承担费用，按有关规定和发包人要求执行。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和发包人要求执行；

试验、检测单位选择约定：由承包人选择的单位，需报监理人、发包人认可；

试验、检测费用约定：执行通用条款9.3条。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：由承包人提供并承担费用，按有关规定和发包人要求执行。

10 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款10.1条。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

(2) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

(3) 已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，单价根据按招标控制价编制原则重新组价，并结合下浮率同比例下浮进行结算。

(4) 工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：单价根据按招标控制价编制原则重新组价，并结合下浮率同比例下浮进行结算。

(5) 由于工程量清单中项目特征或工程内容发生部分变更，则以投标单价为基础，仅就变更部分根据按招标控制价编制原则（含折算系数，即投标下浮率）调整综合单价。下浮率=[1-（投标人投标价-预留金-暂估价）÷（本标段最高投标限价-预留金-暂估价）]×100%。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款10.5条。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：降低的合同价或提高的经济效益由发包人受益，不奖励承包人。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：按《杭州市富阳区政府投资项目变更管理办法》（富政办〔2020〕43号）执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按《杭州市富阳区政府投资项目变更管理办法》（富政办〔2020〕43号）执行。

11 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（1）种方式约定执行：

（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）执行；

（2）其他：。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（ 5 %）。

（2）材料价格的风险幅度（ 5 %）。材料调差范围仅限于《杭州造价信息》正刊、《浙江造价信息》正刊）中有信息价的材料，无信息价的材料不调差。

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：。

（2）按工程形象部位（目标）分段结算：。

（3）竣工后一次性结算。

12 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

除不可抗力、设计变更、现场工程师按合同文件精神的工程量签证外，招标文件及合同条款中约定的风险范围均为本合同包含的风险范围，还包括定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整；国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险；必要的技术措施费；现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均包括在报价内。所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同单价中，结算时合同价款不再增加。施工组织措施项目清单与计价表实行固定总价包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等任何因素而调整费用。

其他：/

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

（一）工程量的调整。

工程实施过程中遇下列情况，按实调整已标价工程量清单项目的数量：

- 1、招标工程量清单有误或漏项；
- 2、设计变更引起的清单项目工程量增减，包括分部分项工程项目清单和技术措施项目清单中的工程量增减；
- 3、设计变更引起的已标价工程量清单项目增减。

(二) 单价的调整和确定。

单价的调整应按照下列办法确定：

- 1、合同履行过程中出现发包人提供的招标工程量清单项目特征描述与实际施工的设计图纸不符，导致该项目综合单价发生变化的，应根据实际施工的项目特征按照本合同相关计价规定重新确定调整综合单价。
- 2、组织措施中标后一律不予调整，技术措施费用调整需要符合以下条件：1) 因实体工程项目发生变更，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费按实调整；2) 因实际施工环境与招标时发生重大改变或实际地质情况与地质报告不相符，造成实际施工方案与预算编制时考虑的施工方案发生重大调整，并且施工方案由发包人组织的专家论证通过，相关费用按实调整；3) 预算编制时漏项的技术措施费按实调整。不符合以上条件的其它技术措施费不予调整。
- 3、变更估价按本合同10.4.1的约定计算。
- 4、无法预见的不可抗力事件引起的工程价款变更按相关文件条款执行。

(三) 市场价格波动引起的调整。

按本合同11.1第3种方式的约定计算。

12.1.2 总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

12.1.3 其他价格方式：___/___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：___/___。

工资预付款支付比例或金额：合同总价款的1%作为工资性工程预付款直接拨付至“工人工资支付专用账户”_____。

预付款支付期限：合同签订后且收到承包方提供的履约担保后支付。

预付款扣回的方式：前五次进度付款中平均扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

(1) 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。工程量依据现行的《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、杭州市建设工程工程量清单实施细则（2018年修订）计算规则计算。

(2) 不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款12.3.3条。

工资性工程款比例约定：/

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

工资性工程款比例约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、按照《富阳市人民政府关于印发富阳市政府投资项目管理办法的通知》富政函【2012】183号、关于调整《富阳区规范工程建设领域工人工资支付专用帐户管理实施细则》的通知富人社【2018】174号文件等规定执行。工程进度款（按承包人每月15日提交产值报表）经监理工程师审核按每月已完成工程量产值的85%签证后，提交发包人审批支付（进度款含工资性工程进度款，不含暂估价、暂列金额）；

2、工程完工竣工验收合格后付至合同价款内已完工程（不含暂估价、暂列金额）的88；按要求提供竣工结算书及结算资料后付至合同价款内已完工程（不含暂估价、暂列金额）的90%；

3、因变更发生的工程造价增减预算，经财政部门审价后，变更金额按进度款同比例支付；

4、竣工验收合格，承包人提供的竣工结算报告通过审计部门核定且竣工资料按要求完成归档后，付至核定工程造价的 98.5%，余款作为质量保证金。质量保证金在缺陷责任期到期经双方审核无异议清算后（无息）退还。

5、联合体中标的，工程款由发包人分别支付给各承包人成员。发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照富阳区相关文件规定及发包人要求执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款12.4.3条。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款12.4.4条。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按富阳区政府规定的流程时间审批并签发。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人提交的进度款申请，经监理人及发包人审核通过后支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不承担违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2.2条。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款13.2.2条。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后15个工作日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：逾期移交的，每逾期1天，按人民币1万元/天向发包人支付违约金；工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理。否则发包人有权委托第三方清理，实际发生的费用由承包人承担。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后15天内清场。

14 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：按富阳区政府相关文件规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按富阳区政府相关文件规定的工程结算审计流程要求。

发包人完成竣工付款的期限：工程结算审计报告经富阳区审计局核准后60天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按富阳区政府相关文件规定的工程结算审计程序办理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按富阳区政府相关文件规定及发包人要求。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款14.4.1条。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 14.4.2。

(2) 发包人完成支付的期限：执行通用条款14.4.2。

15 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行通用条款15.2条，期限为24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工

程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(3)种方式：

质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 保证保险，保证金额为：/；

(3) 1.5 %的工程款；

(4) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：本工程缺陷责任期为二年，质量保证金在缺陷责任期到期经双方审核无异议清算后无息退还。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按相关法律法规及《建筑工程质量管理条例》相关规定执行，详工程质量保修书约定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在接到修理书面通知单之日2天内派人到现场维修。

16 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：因政策处理等因素可能引起的工期延长，发包人只给予工期顺延。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

(3) 发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

(7) 其他：发生时双方另行协商。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人的原因，经相关部门及更上一级的质量检测部门最终鉴定，工程质量达不到合格标准的，承包人无偿修复到合格标准，并承担由此给发包人造成的实际损失。

承包人拒不修复或未在发包人指定期限内修复，或修复后仍不合格的，发包人可委托第三方修复，发包人可拒付工程款并扣除履约保证金中工程施工质量保证金，因此发生的费用和造成的损失由承包人承担。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款16.2.2条，具体见各专用条款内容。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款16.2.3条，具体见各专用条款内容。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿提供。

17 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款18.1条。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款18.3条。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为施工人员和自有的施工机械设备办理保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.7。

20 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交/但双方当事人特别约定下列解决方式中第(2)种方式解决争议的除外：

(1) 提交/仲裁委员会申请仲裁；

(2) 依法向富阳区人民法院起诉。

21. 其他补充事项的约定：

(1) 投标人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，在经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

(2) 承包人严格按照富春湾集团工程变更管理办法、工程结算审计制度有关要求执行。

(3) 其他未尽事宜，由发承包人协商确定。